

付相关医疗费用的，夫妻一方可以向人民法院请求分割共同财产，从该条规定来看，夫妻一方被强制执行并未被纳入可主张分割夫妻共同财产的法定事由，但本法第一千零六十六条应适用于夫妻内部主动分割共同财产的情况，不应以此限制共同共有财产被外部被动分割，而《中华人民共和国民法典》第三百零三条关于有重大理由可以分割共同共有财产的精神可作为争议情形处理的法律基础。而且，如被查封财产属于被执行人与配偶的夫妻共同财产，则配偶一般无法排除对该财产的执行，允许析产后再执行，实际上有利于配偶一方的权益保护，此亦符合公平原则。

编写人：北京市第三中级人民法院 王天水

债权人代位析产之诉中债务人所签离婚析产协议 对债权人是否发生效力的认定

——余某某诉罗某某、吴某债权人代位析产案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广东省广州市中级人民法院(2023)粤01民终13133号民事判决书

2. 案由：债权人代位析产纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):余某某

被告(被上诉人):罗某某、吴某

【基本案情】

2011年8月,罗某某与吴某登记结婚。2020年4月,吴某从案外人吴乙等人受让案涉房屋的50%份额,并完成过户登记。

2021年5月,余某某作为原告以民间借贷纠纷为由将广州某公司、罗某某、吴某诉至法院,要求判决被告偿还借款及利息等。诉讼期间,经余某某申请,法院查封了吴某名下的案涉房产份额。2022年5月,法院作出生效裁判,判决广州某公司、罗某某向余某某偿还本金及利息等。

2021年10月,罗某某与吴某登记离婚,其签署的《离婚协议书》关于财产处理及债权债务约定:房屋一套和案涉房产份额归吴某所有,汽车一辆归罗某某所有,其他以各自名义取得的财产归各自所有;婚姻关系存续期间各自对外债权债务由各自享有与承担,其中罗某某对包括余某某在内的债权人负担的债务由罗某某一人承担。

由于广州某公司、罗某某未履行生效判决所确定的义务,余某某遂向法院申请强制执行。2022年11月,法院作出执行裁定,载明案涉房产尚未分割,暂不予处理,被执行人名下无其他可供执行的财产,裁定终结本次执行程序。

为确保债权实现,余某某向法院提起债权人代位析产之诉,认为罗某某与吴某所签离婚协议不能对抗作为善意第三人的债权人,对余某某不产生法律效力,应析出吴某在案涉房屋份额后再予以执行,故请求法院确认案涉房屋份额系罗某某、吴某夫妻共有,由二人各自享有25%的份额。

【案件焦点】

债权人代位析产之诉与离婚析产协议的效力认定能否合并审理。

【法院裁判要旨】

广东省广州市增城区人民法院经审理认为：根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第十二条第三款“共有人提起析产诉讼或者申请执行人代位提起析产诉讼的，人民法院应当准许。诉讼期间中止对该财产的执行”的规定，余某某作为申请执行人，有权代位提起析产诉讼，但分割的财产应限于被执行人尚未分割的财产。案涉房屋购买及取得产权均在罗某某与吴某的婚姻关系存续期间，而双方亦未对婚姻关系存续期间所得财产进行书面约定，因此，登记在吴某名下的案涉房屋的50%产权份额属罗某某与吴某的夫妻共同财产。罗某某与吴某在离婚时已在离婚协议中约定案涉房屋归吴某所有，且该离婚协议已交由民政部门备案，已发生法律效力，即两被告已对案涉房屋吴某持有50%的产权份额进行了分割，原告代位析产的基础已不存在。余某某请求对两被告共有的案涉房屋产权份额进行析产，两被告各占25%的产权份额，缺乏事实和法律依据，予以驳回。余某某认为离婚协议该部分存在法定撤销事由或认为罗某某与吴某双方恶意串通损失其利益的，可另循途径解决。

广东省广州市增城区人民法院依照《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第十二条第三款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：

驳回原告余某某的全部诉讼请求。

余某某不服一审判决，提起上诉。

广东省广州市中级人民法院经审理认为：首先，案涉房屋50%的产权份额于2020年4月登记在吴某名下，属于吴某和罗某某婚姻关系存续期间取得财产，属于夫妻共同财产。其次，余某某与罗某某之间的案涉债务产生于罗某某与吴某夫妻关系存续期间，虽然生效判决未认定吴某需对此承担责任，但吴某在明知罗某某对外存有债务未清偿且案涉房屋50%的产权份额已被查封的情况下，仍将案涉房屋通过《离婚协议书》约定归吴某所有，可以认定存在逃避债

务、损害债权人合法权益的情形，故《离婚协议书》中有关案涉房屋的分配条款不具有对余某某案涉债权的法律效力。最后，余某某在提起债权人代位析产诉讼后，吴某才提交《离婚协议书》予以抗辩，现有证据未能显示吴某或罗某某曾将《离婚协议书》的签订及案涉房屋已经约定归吴某所有的情况告知余某某，故一审法院要求余某某就离婚协议的法定撤销及罗某某与吴某是否存在恶意串通损失其利益的问题另循途径解决，明显增加当事人诉累，确有不当，法院予以纠正。本案对《离婚协议书》中关于案涉房屋的分配条款是否损害债权人利益一并审查和认定，既有利于全面处理本案纠纷，亦不损害当事人的诉讼权利和实体权利。余某某要求对吴某名下案涉房屋的50%产权份额进行分割，具有充分的事实和法律依据，予以支持。考虑到前述产权份额为罗某某与吴某的夫妻共同财产，而现有证据未能显示两人对婚姻关系存续期间所得财产存在书面约定，故根据等分原则，罗某某和吴某对案涉房屋各自享有25%的产权份额。

广东省广州市中级人民法院依照《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第十二条、《中华人民共和国民法典》第一百五十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，作出如下判决：

- 一、撤销广东省广州市增城区人民法院一审民事判决；
- 二、确认罗某某、吴某对案涉房屋各享有25%的产权份额。

【法官后语】

债权人代位析产诉讼的本质是将共有财产共同共有状态变换为按份共有状态，从中析出债务人份额，明确其责任财产范围，为后续执行提供依据。但实践中，债务人通过离婚分割财产等手段逃避执行的情形越来越多。从债权人代位析产诉讼的构成来看，债权人之所以能够代债务人之位提出析产之诉，是基于债务人对夫妻共有财产的分割请求权。若债务人通过签订离婚析产协议分割共同财产，则该协议是否对债权人发生法律效力

力，是债权人能否代位行使分割 请求权的关键。在此情形下是否需先撤销离婚析产协议或确认离婚析产协议无